

1501132-15.2020.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... trifásico, verifico que o réu ostenta outros dois apontamentos por crime de tráfico, inclusive já foi condenado e um deles, todavia, é primário. Considerando, ainda as circunstâncias judiciais, mormente a condenação havia nos autos 1500593-15.2021, bem como por responder aos autos 1501758-39.2020, ambos por crime de tráfico, denotando que é afeito a atividade de traficância, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501132-15.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501132-15.2020.8.26.0617 Controle: 2020/001512

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE JESUS SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

BRUNO DE JESUS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Takeo Ota, 321, Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 50 invólucros de maconha, com peso líquido de 34,5 gramas (auto de exibição e apreensão à p. 08, laudo de constatação provisória a pp. 10/13 e fotografia à p. 27).

Segundo apurado, aproveitando-se da diminuição da vigilância decorrente do estado de calamidade reconhecido pelo Decreto 06/20201 (Covid-19), Bruno passou a vender entorpecentes nesta cidade.

Ocorre que, na manhã dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Parque Meia Lua, quando depararam-se com Bruno em cima de uma bicicleta, vindo em direção à viatura. Em razão de seu aparente nervosismo, os policiais decidiram pela abordagem preventiva.

Realizada busca pessoal, localizaram dentro da cueca do denunciado 50 microtubos contendo maconha.

Indagado informalmente, Bruno disse que acabara de assumir o "serviço" e ainda não tinha vendido nada.

Preso em flagrante, Bruno foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem disse que foi abordado e revistado pelos policiais militares e nada foi encontrado em seu poder. Assim, não confessou nada aos policiais e afirmou que havia saído para comprar leite para sua filha de 05 anos que vive com sua ex-companheira (fls. 05).

Contudo, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, a confissão informal do denunciado, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 37/40).

Foi concedida liberdade provisória (fls. 53/55).

Restando prejudicado o acordo de não persecução, após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 123).

O réu foi notificado por edital e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 129/130).

Recebida a denúncia (fls. 132/133), foi promovida a citação (fls. 143).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 11/13), pelo exame químico-toxicológico (fl. 75/76), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que foi até o supermercado comprar leite para sua filha. Disse que foi abordado pelos policiais militares e conduzido até a delegacia. Disse que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão. Disse que não sabe declinar o motivo pelo qual está sendo acusado. Disse que acredita que se expressou mal perante os policiais por isso foi incriminado. Disse que foi processado por tráfico por fatos anteriores a estes.

A testemunha RENATO MOREIRA JÚNIOR, policial militar, disse que estavam em operação de rotina quando avistaram o réu que apresentou nervosismo diante da presença policial. Disse que abordaram o acusado e em sua vestes foram encontradas as drogas descritas na denúncia. Disse que não conhecia o acusado dos meios policiais.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amalhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou as imputações, alegando que não foram apreendidas drogas em seu poder.

Em que pese a negativa, os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 34,5g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº

11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu ostenta outros dois apontamentos por crime de tráfico, inclusive já foi condenado e um deles, todavia, é primário. Considerando, ainda as circunstâncias judiciais, mormente a condenação havia nos autos 1500593-15.2021, bem como por responder aos autos 1501758-39.2020, ambos por crime de tráfico, denotando que é afeito a atividade de traficância, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando que o denunciado ostenta apontamentos criminais por crime de tráfico, inclusive já foi condenado, denotando que se trata de agente dedicado a atividade criminosa, ou seja, a traficância. Assim, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena. Observo no caso concreto, por sua vez, o reiterado envolvimento em atividades criminosas, ressaltando as demais provas que denotam que estava profundamente envolvido na traficância, inclusive com grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR BRUNO DE JESUS SANTANA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Defiro o apelo em liberdade porquanto vislumbro os requisitos para a prisão cautelar.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA